

1. 업무개요

환경전문심사원은 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제29조(환경전문심사원의 운영 등)에 따라 같은법 제5조(사전협의) 제2항에 따른 사전협의 신청 내용에 대한 검토, 제6조(통합허가)에 따른 통합환경관리계획서에 대한 검토, 제12조(가동개시 신고 및 수리)에 따른 현장 확인, 배출시설등의 효율적인 운영·관리 등을 위한 기술 지원, 시행규칙 제30조(환경전문심사원의 업무¹⁾)에 따라 정하는 업무를 수행하고 있다.

그리고, 환경전문심사원(♣♣♣♣♣♣부, 이하 “♣♣♣♣♣♣부”라 함)에서는 「환경전문심사원의 지정 및 운영에 관한 고시」 및 「환경전문심사원 업무처리예규」를 마련하여 통합허가 검토 등에 관한 업무를 수행하는 환경전문심사원의 지정 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 정하고, 환경전문심사원의 운영 및 업무를 효율적으로 수행하는데 필요한 사항을 정하고 있다.

2. 환경전문심사원 운영 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

1)환경전문심사원의 업무 :

- 법 제9조에 따른 허가조건 및 허가배출기준의 검토·변경을 위한 기술지원,
- 법 제13조에 따른 오염물질등의 측정을 위한 기술지원,
- 법 제30조에 따른 보고 및 검사를 위한 기술지원, 자가측정을 위한 기술지원,
- 법 제32조에 따른 기록보존을 위한 기술지원,
- 법 제33조에 따른 연간 보고서의 작성 및 검토를 위한 기술지원,
- 그 밖에 배출시설등 및 방지시설의 효율적인 관리 등을 위하여 환경전문심사원에서 수행하는 것이 필요하다고 ○○○장관이 인정하는 업무

「환경전문심사원의 지정 및 운영에 관한 고시(●●● 고시 제0000-00호, (0000. 0. 00.))」 제3조(환경전문심사원의 운영) 제6항에 따르면, 환경전문심사원장은 내부 업무규정의 변경 등 중요한 변경사항이 발생한 경우에는 ●●●장관에게 00일 이내에 변경 사유 및 변경 내용을 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, ♡♡♡♡♡부에서는 내부 업무규정을 변경한 경우에는 관련 고시에 따라 ●●●장관에게 00일 이내에 변경 사유 및 변경 내용을 보고하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

♡♡♡♡♡부에서는 <표 1>과 같이 내부 업무규정인 「환경전문심사원 업무처리 예규」를 총 0회 개정하였다.

[표 1] 환경전문심사원 업무처리 예규 개정 현황

구분	개정일자	개정 주요내용	비고
0차 개정	0000. 00. 00. (예규 제000호)	· 연간계획의 수립, 기술검토 결과처리, 기술지원절차, 외부위원회에 관한 사항, 기간의 준수 의무 등	
0차 개정	0000. 00. 00. (예규 제000호)	· 정의(환경전문심사원장의 정의) 및 위원회의 구성	
0차 개정	0000. 00. 00. (예규 제000호)	· 사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청의 절차	

* 감사 대상 기간: 0000. 0. 00. ~ 0000. 0. 00.

그러나, ♡♡♡♡♡부에서는 「환경전문심사원 업무처리 예규」를 개정한 후 그 결과를 「환경전문심사원의 지정 및 운영에 관한 고시(●●● 고시 제0000-00호, (0000. 0. 00.))」에 따라 ●●●장관에게 00일 이내에 변경 사유 및 변경 내용을 보고하여야 함에도 ●●●장관에게 보고하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

3. 자문위원회 구성 및 운영 기준 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「환경전문심사원의 지정 및 운영에 관한 고시(●●● 고시 제0000-00호, (0000. 0. 00.))」 제3조(환경전문심사원의 운영) 제3항에 따르면, 환경전문심사원장은 법 제29조 제1항²⁾ 각 호의 업무를 심사할 때에 관련분야의 경험이 풍부한 외부 전문가의 자문을 받을 수 있다고 규정하고 있다.

「환경전문심사원 업무처리 예규」 제7조(자문위원회 구성)에 따르면, 심사원장은 고시 제3조 제3항에 따라 심사원의 업무수행 상 필요한 경우 자문위원회를 구성·운영할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고, 「환경전문심사원 업무처리 예규」 제7장 자문위원회의 구성 및 운영 제17조(위원회의 구성 등)에 따르면, 위원회는 위원장 0인과 부위원장 0인, 수질·대기·폐기물 등 각 개별법에 따른 전문가 각각 00인 내외와 각 업종별 전문가 각각 00인 내외의 자문위원으로 구성하고, 위원은 내부위원과 외부위원으로 구분하고 심사원장이 위촉 또는 임명하며, 위원의 임기는 0년으로 하되, 연임할 수 있으며, 이 경우 심사원장이 해촉하지 아니하면 그 임기가 0년 연장된 것으로 본다고 규정하고 있다.

2) 제29조(환경전문심사원의 운영 등) ① ●●●장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 전문적으로 심사하기 위한 전문기관(이하 “환경전문심사원”이라 한다)을 지정·운영할 수 있다.

1. 제5조제2항에 따른 사전협의 신청 내용에 대한 검토
2. 제6조제4항 각 호 외의 부분에 따른 통합환경관리계획서에 대한 검토
3. 제12조제2항에 따른 현장 확인
4. 배출시설등의 효율적인 운영·관리 등을 위한 기술 지원
5. 제1호부터 제4호까지에서 규정한 사항 외에 ●●●령으로 정하는 업무

또한, 제20조(자문위원회 운영)에 따르면, 제4조³⁾의 각호에 관한 사안이 발생하여 자문이 필요한 경우 위원장은 제17조에 따른 자문위원 중 해당 안건에 적합한 사람을 선정하여 자문을 요청할 수 있으며, 회의는 선정된 자문위원의 0/0 이상의 출석으로 개최하고, 자문위원은 회의에 참석하여 자문의견서를 제출하는 것이 원칙이나, 회의에 참석할 수 없는 경우 서면으로 별지 제7호서식의 자문의견서를 제출할 수 있으며, 자문 안건의 성격, 긴급을 요하는 등의 사정에 따라 별도의 회의 개최 없이 배포된 도서로 충분히 자문이 가능하다고 위원장이 인정하는 경우에는 위원의 일부 또는 전부에게 서면으로 별지 제7호서식의 자문의견서를 제출받을 수 있다고 규정하고 있다.

따라서, ♡♡♡♡♡부에서는 「환경전문심사원 업무처리 예규」 제4조 각호에 대하여 심사원의 업무수행상 필요한 경우 자문회의를 개최할 수 있도록 자문위원회를 구성·운영 하여야 한다.

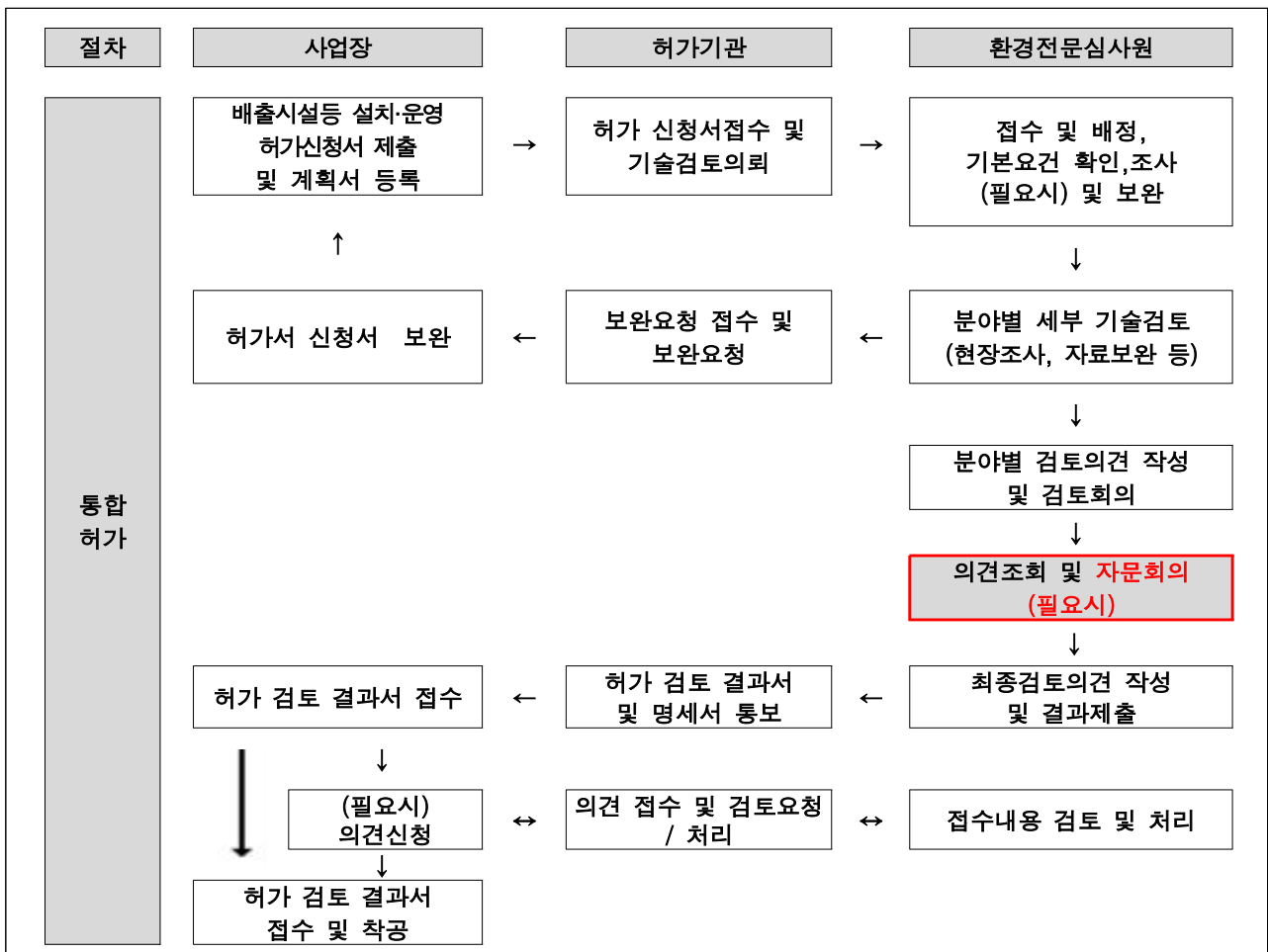
3)제4조(심사원의 업무) 심사원의 주요 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제5조제2항에 따른 사전협의 신청 내용에 대한 검토
2. 법 제6조제4항 각 호 외의 부분에 따른 통합환경관리계획서에 대한 검토
3. 법 제12조제2항에 따른 현장 확인
4. 배출시설등의 효율적인 운영·관리 등을 위한 기술 지원
5. 법 제9조제1항에 따른 허가조건 및 허가배출기준의 검토·변경을 위한 기술지원
6. 법 제13조제1항에 따른 오염물질등의 측정을 위한 기술지원
7. 법 제30조제1항에 따른 보고 및 검사를 위한 기술지원
8. 자가측정을 위한 기술지원
9. 법 제32조에 따른 기록·보존을 위한 기술지원
10. 법 제33조제1항에 따른 연간 보고서의 작성 및 검토를 위한 기술지원
11. 그 밖에 배출시설등 및 방지시설의 효율적인 관리 등을 위하여 심사원에서 수행하는 것이 필요하다고 ○○○ 장관 또는 심사원장이 인정하는 업무

나. 감사결과 확인된 문제점

「환경전문심사원 업무처리 예규」 별표 1. 통합환경관리계획서 기술검토 업무수행 절차에 따르면, 통합허가 업무 수행 중 분야별 검토의견 작성 및 검토회의 후 필요 시 의견조회 및 자문회의를 운영하여 최종검토 의견 작성 및 결과를 제출하도록 절차가 마련되어 있어, 필요시 자문회의를 운영할 수 있도록 관련분야의 경험이 풍부한 전문가로 위원을 구성하여야 한다.

[표 2] 통합환경관리계획서 기술검토 업무수행 절차



그러나, ♡♡♡♡♡부에서는 「환경전문심사원 업무처리 예규」에 따라, 필요시 자문회의를 운영할 수 있도록 자문위원회를 구성해야 하나, 0000년 0월 현재까지도 자문위원회를 구성하지 않고 통합환경관리계획서에 대한 기술검토 업무를 수행하고 있었다.

4. 관련자(부서) 의견

가. 환경전문심사원 운영 미흡

♡♡♡♡♡부에서는 통합 「환경전문심사원의 지정 및 운영에 관한 고시」에 따라 업무규정의 변경 등 중요한 변경사항에 대하여는 ㉠㉠㉠장관에게 00일 이내에 보고하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였습니다.

나. 자문위원회 구성 및 운영 기준 개선 필요

♡♡♡♡♡부에서는 ☆☆ 내부 규정인 「환경전문심사원 업무처리 예규」에 따른 자문위원회 구성 필요성 또는 예규 개정 필요성에 대하여 종합적으로 검토하여 조치하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(㉠㉠㉠㉠처장)는 내부 업무규정 변경 시 관련 고시에 따라 ㉠㉠㉠장관에게 00일 이내에 보고해야 하나, 업무를 소홀히하여 ㉠㉠㉠장관에게 보고하지 않은 환경전문심사원 ♡♡♡♡♡부에 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【주의】

② 환경전문심사원장은 「환경전문심사원 업무처리 예규」에 따라 자문위원회 구성 및 운영 기준을 현실화할 수 있도록 관련 예규를 종합적으로 검토하여 개선하시기 바랍니다. 【개선】